



QUESTÃO DE AUTONOMIA

Juíza afasta tributação de crédito de ICMS via Lei das Subvenções

9 de fevereiro de 2026, 12h50

Tributário

A tributação federal sobre créditos presumidos de ICMS fere o pacto federativo ao permitir que a União esvazie incentivos fiscais estaduais. E a [Lei 14.789/2023](#), conhecida como [Lei das Subvenções](#), não altera a natureza jurídica desses créditos, que não constituem lucro ou receita tributável, mas renúncia fiscal.

Com base nesse entendimento, a juíza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, da 9ª Vara Cível Federal de São Paulo, concedeu a segurança para garantir a uma empresa atacadista de produtos siderúrgicos o direito de excluir créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, afastando as restrições impostas pela nova legislação federal.



Freepik

Juíza avaliou que nova lei federal não pode interferir em autonomia fiscal estadual

[APOIO](#)

Apesar de a empresa estar sediada em São Paulo, a ação trata do Tratamento Tributário Diferenciado (TTD) concedido pelo estado de Santa Catarina, onde a companhia tem operações. A atividade da atacadista gera créditos presumidos de ICMS para fomentar a atividade econômica naquela região.

Na ação, a defesa da contribuinte sustentou que a nova lei federal, ao tributar o incentivo catarinense, neutraliza o benefício estadual e viola a imunidade recíproca entre os entes federados. O argumento central é que, independentemente de onde a empresa recolha seus tributos federais (no caso, em São Paulo), a União não pode interferir na política fiscal catarinense.

A Fazenda Nacional defendeu a legalidade da cobrança, alegando que os valores ingressam no patrimônio da empresa como receita tributável e que a exclusão dependeria do cumprimento dos requisitos da norma de 2023.

Autonomia dos estados

Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp 1.517.492/PR.

A corte superior firmou na ocasião, em 2018, a posição de que a tributação pela União de um incentivo dado por um estado representa uma interferência indevida na política fiscal local, o que vale para todo o território nacional.

“A razão de decidir repousa no Princípio Federativo: ao tributar um incentivo concedido por um Estado-membro, a União interfere indevidamente na política fiscal local, esvaziando, por via oblíqua, a autonomia política e financeira daquela unidade federada”, afirmou a magistrada.

A sentença ressaltou que a alteração legislativa recente não tem poder para revogar preceitos constitucionais ou modificar a natureza jurídica do instituto definida pelos tribunais superiores. A decisão assegurou ainda o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

“As inovações trazidas pela Lei nº 14.789/2023 não possuem o condão de modificar a natureza jurídica dos créditos presumidos nem de superar os fundamentos constitucionais de proteção ao Pacto Federativo e à Segurança Jurídica estabelecidos pelas Cortes Superiores”, concluiu a juíza federal.

A empresa foi representada pelo advogado **Augusto Fauvel de Moraes**.

Clique [aqui](#) para ler a decisão
Processo 5029128-17.2025.4.03.6100

VER COMENTÁRIOS

Tags: **Crédito presumido** **Direito Tributário** **ICMS**

[compartilhe](#)

RECEBER

Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



[FISCO X CONTRIBUINTE](#)
[Com recursos em queda, STJ tem 33 teses tributárias para resolver](#)



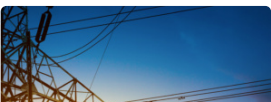
[NOSCE TE IPSUM](#)
[Reforma tributária e precedentes do STF: o que muda e o que permanece](#)



[JURISPRUDÊNCIA RENOVADA](#)
[STJ julgou 42 repetitivos no segundo semestre de 2025; veja as teses](#)



[ACESSO NEGADO](#)
[Fisco estadual não pode usar dados do contribuinte sem norma própria](#)



[PERDAS E COMPENSAÇÕES](#)



[subvenção por
tarifa social de
energia](#)



[no Supremo
revogação de
ICMS Verde em
Alagoas](#)



[GASES VENTADOS
Compra de
energia usada na
por gases
perdidos gera
crédito de ICMS](#)



[100% DESATUALIZADO
Juíza reconhece
regularidade
cadastral e
suspende
aumento de
ICMS-ST](#)



[UNIFICAÇÃO DE AÇÕES
Supremo adia
análise de
aumento do ICMS
para combate à
pobreza](#)



[VALOR DA OPERAÇÃO
ICMS, PIS e
Cofins compõem
base de cálculo do
IPI, confirma STJ](#)



terça-feira
10 de fevereiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

[Quem Somos](#)

[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

PUBLICIDADE

[Anuncie na ConJur](#)

[Anuários Conjur](#)

ESPECIAIS

[Especial 20 anos](#)

[Especial 25 anos](#)

PRODUTOS

[Livraria](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

